

EJÉRCITO DE CHILE
V DIVISIÓN
Jefatura Adm. y Log. del CM "Austral"

EJEMPLAR N.º 2 / HOJA N.º 15 /

OBJ.: Dispone procedimientos para aplicación de multas en Compras Ágiles de bienes o servicios y caso fortuito o fuerza mayor para compras provenientes de fondos presupuestarios.

Punta Arenas, 11 JUN. 2026

JAL CMA/ ESCLN. ADQ/RESOL. (P) N° 4182/5588 / 70 / EXENTA.

**RESOLUCIÓN EXENTA DEL JEFE ADMINISTRATIVO Y
LOGISTICO DEL CAMPO MILITAR "AUSTRAL".**

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el DFL N.º 1/19.653 que "Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado".
2. Lo establecido en la Ley N.º 18.928 de 1990, que "Fija normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las FF.AA." y su Reglamento Complementario.
3. La Ley N.º 19.886 de "Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" y el Decreto N.º 661 de 03 de junio de 2024 que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 19.886.
4. La Ley N.º 21.634 que "Moderniza la Ley N.º 19.886 y otras Leyes, para mejorar la calidad del Gasto Público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado".
5. Lo establecido en el Decreto N.º 662 de 12JUL2025 que aprueba el Reglamento de la Ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del estado, aprobada por el artículo segundo de la Ley N.º 21.634.
6. Lo establecido en la Ley N.º 19.880, de "Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado".
7. Lo establecido en el artículo 7 letra a) de la "Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios" publicada en el Diario Oficial con fecha 30JUL2003.


Carlos R. Muñoz Letelier

Auditor

V Juzgado Militar

8. Lo establecido en la Resolución N.º 36 de la Contraloría General de la República de 2024, que “Fija las normas sobre la exención del trámite de toma de razón”, y N.º 8 de la CGR, del 12ABR2025 que “Modifica y complementa Resolución N.º 36”.
9. La Resolución CDO. CJE DIVPER II/2/a/2 (R) N.º 1340/54290/14569 de fecha 10OCT2025, la cual designa como Jefe Administrativo y Logístico del Campo Militar “Austral” al CRL. GONZALO J. GUTIERREZ OSORIO.
10. La resolución del Director de Logística del Ejército DLE AS JUR (P) N.º 4182/290/72 de fecha 09ENE2026, que delega en el Jefe Administrativo y Logístico del CM “Austral”, la facultad efectuar adquisiciones de bienes corporales e incorporeales muebles y contratar o convenir servicios con cargo a fondos presupuestarios año 2026.

CONSIDERANDO:

1. Que, con el propósito de informar entre los eventuales oferentes sobre los procedimientos aplicables en caso de incumplimiento en las Compras Ágiles, tanto de bienes como de servicios, se busca fortalecer la gestión pública mediante la optimización de los procesos y la mejora en la inversión de los recursos.
2. Que, el procedimiento previo será como a continuación se detalla:
Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida contemplada en las presentes Compras Ágiles, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente, y/o correo electrónico, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañado de todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicando sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante tendrá un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente, y/o correo electrónico.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley N.º 19.880, debiendo acompañar todos los


Carlos R. Muñoz Letelier
Auditor
V Juzgado Militar

antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 30 (treinta) días hábiles para revolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas podrán ser pagadas en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la notificación de la sanción, mediante Vale Vista o transferencia electrónica, a nombre de la Tesorería del Ejército RUT. 61.101.052-4, Cuenta Corriente Banco Estado N° 9005579, Dirección: Almirante Blanco Encalada 1724, Santiago, enviando comprobante a los correos electrónicos: finanzas.te@ejercito.cl y gestionmultas@ejercito.cl.

3. Que, las multas que eventualmente podrán cursarse son las siguientes:
El proveedor seleccionado deberá pagar multa por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes y/o cumplimiento del servicio contratado, por incumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y/o por término anticipado de contrato, objeto de los procedimientos de Compra ágil.

- 3.1 Las multas por el o los atrasos en la entrega total o parcial de los productos y/o servicio contratado, se aplicará por cada día hábil de atraso, calculándose 1% diario del valor total neto de los bienes o servicio objeto del atraso de la entrega, conforme a la siguiente fórmula:

**Multa a cobrar = (Cantidad de días hábiles administrativos de atraso) *
1% diario**

A pagar = Multa a cobrar * (Monto de producto o servicio pendiente)

Las multas por atraso no podrán superar los 10 días hábiles administrativos, es decir, el 10% del valor total de la orden de compra. En el caso que se presente esta situación, quedara a la decisión de la institución proceder al término.

- 3.2 Multa por incumplimiento de las especificaciones técnicas: se aplicará una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor neto total de la orden de compra cuando el proveedor no haya cumplido con las especificaciones técnicas del bien o servicio de la orden de compra. Para tales efectos, el proveedor estará obligado a subsanar la falencia detectada y efectuar una nueva entrega, a su exclusivo costo, dentro de un plazo de 3 días hábiles administrativos, contado desde la devolución del producto o desde la notificación del rechazo del servicio. En caso de que el proveedor tenga domicilio fuera de la Región de Magallanes, el plazo de 3 días hábiles administrativos se computara desde la fecha en que recepcione los productos hasta la notificación al comprador del nuevo envío.

**Multa por incumplimiento de las especificaciones técnicas = Monto neto
total de la orden de compra * 5%**

- 3.3 Multa por término anticipado del Contrato (orden de compra): en caso de resolución o término anticipado del contrato (orden de compra), por causa


Carlos R. Muñoz Letelier

Auditor

V Juzgado Militar

imputable al proveedor, el Ejército aplicará una multa relativa al 15% (quince por ciento) del valor neto total de la orden compra, excluyendo la descrita en el punto 3.1.

Multa por término anticipado = Monto neto total de la orden de compra * 15%

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

4. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrán exceder el 20% del monto neto cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, la institución podrá poner término anticipado a la orden de compra.
5. De no dar cumplimiento al pago de multas, se hará efectivo el documento de garantía si lo hubiese, en caso contrario será informado al Consejo de Defensa del Estado para su resolución.
6. *Caso fortuito o fuerza mayor:*
El Ejército y el proveedor, no serán responsables en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como caso fortuito o fuerza mayor, contemplados en el artículo 45 del Código Civil de nuestro país. Así, se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, el imprevisto a que no es posible resistir.

La parte afectada notificará, por escrito al correo electrónico chilecompra.vde@ejercito.cl, a la otra parte dentro de los 2 (dos) primeros días corridos de acaecido el hecho, explicando lo ocurrido y solicitando prórroga para el cumplimiento. La solicitud de prórroga, deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen caso fortuito o fuerza mayor invocada, con la debida documentación probatoria al respecto.

La calificación de caso fortuito o fuerza mayor, se resolverá mediante resolución fundada por parte del Jefe Administrativo y Logístico del CM "Austral", en base a los antecedentes que oportunamente proporcionare el proveedor, o que sean de conocimiento público.

La parte que no pudiere cumplir con sus obligaciones, procurará atenuar los daños y cumplirá con aquellas tan pronto como finalicen los hechos que dieron lugar al caso fortuito o fuerza mayor.

De producirse alguno de los eventos antes mencionados, el plazo de entrega de los servicios se entenderá suspendido por el tiempo que dure tal evento. En estos casos no regirá la aplicación de multas ni cobros extraordinarios por concepto de detención de la obra.


Carlos R. Muñoz Letelier

Auditor

V Juzgado Militar

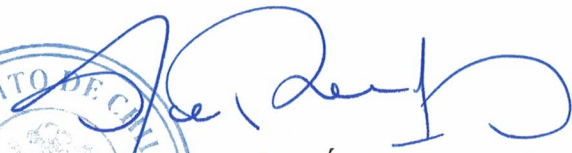
Si transcurrieren más de 02 (dos) días corridos desde el momento en que se produjo alguno de los hechos indicados, sin que se haya efectuado la

comunicación y entrega de los antecedentes a la Institución, los días en exceso, estarán afectos a multa igual a la dispuesta en estas bases.

RESUELVO:

1. **PUBLÍQUESE**, en los procedimientos de Compras Ágiles a través de la plataforma www.mercadopublico.cl
2. **NOTIFÍQUESE**, a los eventuales oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl
3. La Resolución original con su firma se encontrará en nuestras dependencias a disposición absoluta de quien la requiera.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y en su oportunidad ARCHÍVESE.



GONZALO GUTIÉRREZ OSORIO
Coronel
Jefe Adm. y Log. del CM “Austral”

DISTRIBUCIÓN:

1. PORTAL www.mercadopublico.cl
2. JAL CMA/Escln. Adq. (Archivo)
1 Ejs. 5 Hjs.

JAL CMA/ESCLN ADQ/CB1 IOF


Carlos R. Muñoz Letelier
Auditor
V Juzgado Militar